

Datenschutz-Information des Gesundheitsamtes nach Art. 13 und Art. 14 DS-GVO

Für die Aufgaben des Kinder- und Jugendärztlichen Dienstes

I. Allgemeines

Das Gesundheitsamt der Landeshauptstadt Wiesbaden legt großen Wert auf den Schutz Ihrer Daten. Ihre Privatsphäre ist für uns ein wichtiges Anliegen. Wir verarbeiten Ihre Daten unter Einhaltung der Bestimmungen und Pflichten der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Bei personenbezogenen Daten handelt es sich um Informationen, die einen Bezug zu Ihrer Person aufweisen. Wir erheben nur Daten, welche aufgrund Ihrer Einwilligung, durch rechtliche Grundlagen oder zur Sicherstellung eines Vertragsverhältnisses erforderlich sind.

II. Verantwortlicher für die Datenverarbeitung

Verantwortliche Stelle für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten:
Gesundheitsamt Wiesbaden
Konradinallee 11
65189 Wiesbaden
Abteilung 5303 Kinder-, Jugend- und Zahnärztlicher Dienst

III. Datenverarbeitung

3.1. Rechtsgrundlagen der Verarbeitung

Die Datenverarbeitung basiert auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1c und 1e DSGVO und Art. 9 Abs. 2h DSGVO in Verbindung mit

- Hessisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (HGöGD) § 10
- Hessisches Schulgesetz (HSchulG) §§ 71, § 83 insbesondere Abs. 7, § 149
- Infektionsschutzgesetz (IfSG) § 34 Abs. 11
- Hessische Verordnung über die Zulassung und die Ausgestaltung von Untersuchungen und Maßnahmen der Schulgesundheitspflege (Schulgesundheitspflege-Verordnung, SchulGesPfIV HE) § 1. Nr. 9, § 2
- Hessisches Kindergesundheitsschutz-Gesetz (KiGesSchG HE) § 2

Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten ist für Einschulungsuntersuchungen gesetzlich vorgeschrieben und die betroffene Person ist verpflichtet personenbezogene Daten bereitzustellen. Sollten uns die Daten nicht zur Verfügung gestellt werden, kann keine kinder- und jugendmedizinische Untersuchung durchgeführt werden. Mit ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1a und Art. 9 Abs. 2a DSGVO) werden personenbezogene Daten/Befunde bei niedergelassenen Kinderärzten, Kliniken, Therapeuten oder Sozialpädiatrischen Zentren eingeholt.

3.2 Zwecke der Datenverarbeitung

Die unter Punkt 3.3 aufgelisteten Daten werden für die folgenden Zwecke verarbeitet:
Durchführung von Schuleingangsuntersuchungen, Durchführung von Untersuchungen sog. Seiteneinstieger.

3.3 Kategorien der Daten

Wir verarbeiten folgende Kategorien von personenbezogenen Daten von Ihnen: Personenstammdaten, Anschrift und Kontaktdaten, Staatsangehörigkeit, Gesundheitsdaten einschließlich Impfdaten.

3.4 Speicherdauer

Ihre Daten werden nach Art. 17 Abs. 1 lit. a DSGVO in Verbindung mit dem Erlass des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration vom 31.08.2011 bis zur Vollendung des 23. Lebensjahres aufbewahrt und anschließend gelöscht.

3.5 Empfänger oder Kategorien von Empfänger der Daten

Auf Grundlage von § 83 Abs. 7 HSchG wird das Ergebnis der Einschulungsuntersuchungen an die aufnehmende Schule übermittelt. Mit Ihrer Einwilligung können personenbezogene Daten auch an weitere Dritte übermittelt werden, z.B. Name, Vorname, Geburtsdatum an das Labor bei Beauftragung von Laboruntersuchungen.

3.6 Übermittlung der Daten an Drittländer

Eine Übermittlung von personenbezogenen Daten an ein Drittland ist nicht beabsichtigt.

3.7 Profiling

Das Gesundheitsamt verwendet keine technischen Methoden zum Profiling.

3.8 Datenquellen

Personenbezogene Daten werden grundsätzlich bei betroffenen Personen erhoben. Mit ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1a und Art. 9 Abs. 2a DSGVO) werden personenbezogene Daten/Befunde bei niedergelassenen Kinderärzten, Kliniken, Therapeuten oder Sozialpädiatrischen Zentren eingeholt.

IV. Rechte der betroffenen Person

Werden personenbezogene Daten von Ihnen verarbeitet, sind Sie Betroffener i. S. d. DS-GVO und es stehen Ihnen folgende Rechte gegenüber dem Verantwortlichen zu:

4.1 Recht auf Auskunft

Sie können Auskunft gem. Art. 15 DS-GVO über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten verlangen. In Ihrem Auskunftsantrag sollten Sie Ihr Anliegen präzisieren, um uns das Zusammenstellen der erforderlichen Daten zu erleichtern. Bitte beachten Sie, dass Ihr Auskunftsrecht durch die Vorschriften der §§ 24 Abs. 2, 25 Abs. 2, 26 Abs. 2 und 33 HDSIG eingeschränkt wird.

4.2 Recht auf Berichtigung

Sollten die Sie betreffenden Angaben nicht (mehr) zutreffend sein, können Sie nach Art. 16 DS-GVO eine Berichtigung verlangen. Sollten Ihre Daten unvollständig sein, können Sie eine Vervollständigung verlangen.

4.3 Recht auf Löschung

Sie können unter den Bedingungen des Art. 17 DS-GVO und des § 34 HDSIG die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen. Ihr Anspruch auf Löschung hängt u. a. davon ab, ob die Sie betreffenden Daten von uns zur Erfüllung unserer gesetzlichen Aufgaben noch benötigt werden.

4.4 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung

Sie haben im Rahmen der Vorgaben des Art. 18 DS-GVO das Recht, eine Einschränkung der Verarbeitung der Sie betreffenden Daten zu verlangen.

4.5 Recht auf Widerspruch

Sie haben nach Art. 21 DS-GVO das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit der Verarbeitung der Sie betreffenden Daten zu widersprechen. Allerdings können wir dem nicht immer nachkommen, z. B. wenn uns im Sinne von § 35 HDSIG im Rahmen unserer amtlichen Aufgabenerfüllung eine Rechtsvorschrift zur Verarbeitung verpflichtet.

4.6 Recht auf Widerruf der erteilten Einwilligung

Beruhet die Datenverarbeitung auf Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 Ubs. 1 a DS-GVO, Art. 9 Abs. 2 a DS-GVO), haben Sie das Recht, diese Einwilligung jederzeit für die Zukunft zu widerrufen. Bitte beachten Sie, dass der Widerruf die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung unberührt lässt, diese wird also durch den Widerruf nicht nachträglich rechtswidrig.

4.7 Recht auf Beschwerde

Wenn Sie der Auffassung sind, dass wir bei der Verarbeitung Ihrer Daten datenschutzrechtliche Vorschriften nicht beachtet haben, können Sie sich mit einer Beschwerde an die Datenschutzaufsichtsbehörde nach Art. 77 DS-GVO wenden.

Die für uns zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist:

Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

Gustav-Stresemann-Ring 1

65189 Wiesbaden

Telefon: 0611 1408-0

E-Mail: poststelle@datenschutz.hessen.de

Die Rechte nach Nr. 1 – Nr. 6 machen Sie bitte gegenüber dem Verantwortlichen oder beim städtischen Datenschutzbeauftragten geltend.

V. Kontaktdaten

5.1 Name und Anschrift des Verantwortlichen

Der Verantwortliche im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und anderer nationaler Datenschutzgesetze der Mitgliedsstaaten sowie sonstiger datenschutzrechtlicher Bestimmungen ist in der Regel das im Einzelfall handelnde Fachamt der Landeshauptstadt Wiesbaden. Die entsprechenden Kontaktdaten finden Sie in Schreiben bzw. Verfügungen, die Sie von uns erhalten, in Antragsformularen, in E-Mailsignaturen, in Softwareprogrammen, über die wir mit Ihnen kommunizieren (z.B. digitaler Briefkasten, Terminbuchungsportale, Bietercockpit in Vergabeverfahren), auf wiesbaden.de und an vielen anderen Stellen sowie in speziellen Datenschutzhinweisen.

Sofern Sie keinen konkreten Ansprechpartner für Ihr Anliegen finden, können Sie mit der Telefonzentrale Stadtverwaltung unter 0611 31-0 in Kontakt treten. Auch das Bürgerreferat steht als zentrale Anlaufstelle unter 0611 31-3301 und buergerreferat@wiesbaden.de zur Verfügung.

5.2 Name und Anschrift des Datenschutzbeauftragten

Mit allen datenschutzrechtlichen Anliegen können Sie sich an den städtischen Datenschutzbeauftragten wenden. Diesen erreichen Sie wie folgt:

Der Datenschutzbeauftragte der Landeshauptstadt Wiesbaden
Wilhelmstraße 32
65183 Wiesbaden
Tel.: 0611/31-3091
E-Mail: datenschutz@wiesbaden.de

Stand: 04/2025